



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

18 באוקטובר 2021

1451

י"ב בחשוון התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021 44

הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021

- תיקון סעיף 1 1. בחוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז-2017¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) בהגדרה "השר", במקום "השר לחיזוק וקידום קהילתי" יבוא "השר לביטחון הפנים";
- (2) אחרי ההגדרה "חוק שירות המדינה (מינויים)" יבוא:
- "המשרד" – המשרד שעליו ממונה השר;
- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, המילים "לחיזוק וקידום קהילתי" – יימחקו.
- תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (3), אחרי "רשויות מקומיות" יבוא "משטרת ישראל";
- (2) בפסקה (4), אחרי "למשרדים ממשלתיים" יבוא "משטרת ישראל".
- תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי, המילים "לחיזוק וקידום קהילתי" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

העיריות), ובחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן – חוק סמכויות מיוחדות).

בהתאם להחלטת הממשלה, ביטול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ייכנס לתוקפו לאחר תיקון החוק כמוצע.

סעיפים לצורך הסדרת העברת הסמכויות הנתונות 4.2.1, כיום לשר לחיזוק וקידום קהילתי לפי החוק, לשר לביטחון הפנים, מוצע לתקן את ההגדרה "השר" שבסעיף 1 לחוק, כך שבמקום "השר לחיזוק וקידום קהילתי" יבוא "השר לביטחון הפנים". כמו כן, מוצע להוסיף לסעיף ההגדרות את ההגדרה "משרד" – המשרד שעליו ממונה השר, כלומר המשרד לביטחון הפנים. נוסף על כך, מוצע לבצע התאמות הנובעות מהעברת הסמכויות כאמור, בסעיפים אחרים בחוק שבהם מוזכר המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי. כמו כן, לצורך העברת הרשות ותקציבה מהמשרד לחיזוק ולקידום קהילתי למשרד לביטחון הפנים, מוצע לתקן את סעיפים 2 ו-5 לחוק כך שיובהר כי הרשות תפעל במשרד וכן כי תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי במסגרת תקציב המשרד.

סעיף 3 עבודה בתיאום ובשיתוף פעולה עם משטרת ישראל היא מהפעולות המצויות בתחומי הליבה של עשיית הרשות. עם הקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי והעברת שטחי הפעולה של הרשות למשרד זה, הושמט המונח "משטרת ישראל" מפסקאות (3) ו-(4) שבסעיף 3 לחוק. לאחר בחינה נוספת ומכיוון שמשטרת

כללי ביום י' באב התשפ"א (19 ביולי 2021) קיבלה הממשלה את החלטה מס' 137 שעניינה "העברת שטח פעולה מהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי למשרד לביטחון הפנים וקידום תיקון חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז-2017" (להלן – החלטת הממשלה). בהחלטה זו הוחלט, בין השאר, בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לבטל את המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, שהוקם בהחלטת ממשלה מס' 31 מיום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020), ולקדם תיקון חקיקה בחוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז-2017 (להלן – החוק), לצורך העברת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (להלן – הרשות) ותקציבה אל המשרד לביטחון הפנים, והעברת סמכויות שניתנו לשר לחיזוק וקידום קהילתי לשר לביטחון הפנים.

לנוכח האמור, וכצעד משלים להחלטת הממשלה כאמור מוצע לתקן את החוק באופן שיבהיר כי השר שיהיה ממונה על ביצוע החוק יהיה השר לביטחון הפנים וכי הרשות תפעל במשרד שעליו ממונה השר, כלומר המשרד לביטחון הפנים.

נוסף על כך, מוצע לבצע בחוק תיקונים משלימים נדרשים בשל העברת הרשות מהמשרד לחיזוק ולקידום קהילתי, שהוחלט כאמור לבטלו, למשרד לביטחון הפנים, וכמו כן לבצע תיקונים עקיפים בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – פקודת הסמים המסוכנים), בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – פקודת

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 1136; התשפ"א, עמ' 228.

5. בסעיף 6(ב) לחוק העיקרי, פסקה (א8) – תימחק. תיקון סעיף 6
6. בסעיף 8 לחוק העיקרי, בפסקה (2), במקום "6(ב)(1) עד (א8)" יבוא "6(ב)(1) עד (8)". תיקון סעיף 8
7. בסעיף 12 לחוק העיקרי, המילים "לחיוזוק וקידום קהילתי" – יימחקו. תיקון סעיף 12
8. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973², בסעיף 36(ב), במקום "והשר לחיוזוק וקידום קהילתי" יבוא "והשר לביטחון הפנים". תיקון פקודת הסמים המסוכנים
9. בפקודת העיריות [נוסח חדש]³, בסעיף 149(ב), אחרי פסקה (10) יבוא:
"11) נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי שימנה מנהל הרשות". תיקון פקודת העיריות
10. בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020⁴, בסעיף 11(ג)(א), במקום "המשרד לחיוזוק ולקידום קהילתי" יבוא "הרשות הלאומית לביטחון קהילתי". תיקון חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

ד ב ר י ה ס ב ר

לביטחון הפנים לוועדה המייעצת. בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק כך שבפסקה (2), במקום "6(ב)(1) עד (א8)" יבוא "6(ב)(1) עד (8)".

סעיפים בהמשך להעברת הסמכויות והעברת הרשות 9, 8 ו-10 כאמור, מוצע לבצע תיקונים עקיפים בפקודת הסמים המסוכנים ובחוק סמכויות מיוחדות, כמפורט בנוסח המוצע.

עוד מוצע לתקן את סעיף 149(ב) לפקודת העיריות, שקובע את הרכב הוועדה למיגור אלימות הפועלת ברשויות מקומיות, ולהוסיף בו את נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי שימנה מנהל הרשות. התיקון המבוקש נחוץ כדי לאפשר לנציג הרשות להשתתף בישיבות הרשויות המקומיות בנושא מיגור האלימות, כדי להתאים באופן מיטבי את תכנית הרשות לפעילות הרשויות המקומיות בנושא, וזאת בדומה להשתתפות נציג הרשות בוועדה למאבק בנגע הסמים ברשויות המקומיות (סעיף 149א לפקודת העיריות).

ישראל היא גוף אכיפה מרכזי שעיסוקו מקיימת הרשות קשרי עבודה ושיתופי פעולה, נמצא שיש צורך לציין זאת מפורשות בחוק.

סעיפים סעיף 6(א) לחוק קובע כי השר ימנה ועדה 5 ו-6 מייעצת לעניין מאבק בסמים ובאלכוהול, שתייעץ לו בהתוויית המדיניות בנושא וכן, לבקשתו, בכל עניין אחר הנוגע לתפקידי הרשות (להלן – הוועדה). סעיף 6(ב) לחוק מפרט את הרכב הוועדה.

במסגרת התיקון הקודם שבוצע בחוק, אשר הסדיר את העברת הרשות מהמשרד לביטחון הפנים למסגרת הארגונית של המשרד לחיוזוק וקידום קהילתי, ובשים לב לתחומי עיסוקו של המשרד לביטחון הפנים בכל הנוגע לנושאים שלגביהם נדרשת הוועדה המייעצת לייעץ לשר, התווסף נציג של המשרד לביטחון הפנים להרכב הוועדה. כעת, בהמשך להחלטה בדבר העברת הסמכויות והרשות לשר לביטחון הפנים ולמשרד, בהתאמה, מוצע למחוק את פסקה (א8) שבסעיף 6(ב), שעניינה מינוי נציג המשרד

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ס"ח התשפ"א, עמ' 229.

³ דיני מדינת ישראל 8, עמ' 197; ס"ח התשפ"א, עמ' 229.

⁴ ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 422.

